CÔNG TY CỔ PHẦN **TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 915.../QĐ-DBV	*Hà Nội, ngày 4 tháng 05 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm người sửa chữa tàu

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV

- Căn cứ Bộ Luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép số 49/GD/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 23/04/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không và Giấy phép điều chỉnh số 49/GPDC43/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 06/5/2025 cho phép đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV;
- Xét đề nghị của Giám đốc Ban Tài sản Kỹ thuật - Hàng hải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này **"Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm người sửa chữa tàu"** của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 792/2020/QĐ-BHHK ngày 11/11/2020.

Điều 3. Các Ông/Bà Phó Tổng Giám đốc, các Ban, Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TGĐ (để b/c);
- Lưu VT, Ban TSKT-HH.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
PTGĐ NGHIỆP VỤ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV

Tào Thị Thanh Hoa

QUY TẮC
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGƯỜI SỬA CHỮA TÀU

(Ban hành theo Quyết định số 415/QĐ-DBV ngày 27 tháng 05 năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV)

1. **Tên của Người được bảo hiểm**: Theo thỏa thuận
2. **Địa điểm và/hoặc xưởng được bảo hiểm:** Theo thỏa thuận
3. **Thời hạn bảo hiểm:** Theo thỏa thuận
4. **Phí bảo hiểm:**

   Phí bảo hiểm tối thiểu và phí bảo hiểm trả trước sẽ được điều chỉnh theo thỏa thuận tại thời điểm kết thúc thời hạn bảo hiểm ở mức ...% phí gộp của Người được bảo hiểm, phí bảo hiểm điều chỉnh phải được thanh toán trong vòng 90 ngày.

5. **Phí bảo hiểm gộp:**

   Phí gộp được định nghĩa là tổng chi phí (đã thu hay chưa thu) thực hiện bởi Người được bảo hiểm với tư cách là bên sửa chữa tàu trong thời hạn bảo hiểm. Không thực hiện khấu trừ liên quan đến các công việc thầu phụ từ phí gộp.

6. **PHẠM VI BẢO HIỂM**

   Phụ thuộc vào các giới hạn, điều khoản và điều kiện được đề cập dưới đây, Người bảo hiểm đồng ý bồi thường cho Người được bảo hiểm tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ chi trả phát sinh từ trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm với tư cách là bên sửa chữa tàu đối với:

   i. Tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh cho bất kỳ tàu nào do Người được bảo hiểm bảo quản, giám sát hoặc quản lý để thực hiện công việc bao gồm chuyển dịch và di chuyển trong phạm vi giới hạn của cảng đang tiến hành công việc và bao gồm các hoạt động chạy thử nhưng không vượt quá 100 hải-lý tính từ cảng;

   ii. Tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh cho bất kỳ tàu nào khác mà Người được bảo hiểm đang thực hiện công việc, ngoại trừ các tàu đang hoạt động trên biển trừ khi đang chạy thử;

   iii. Tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh cho hàng hóa hoặc các vật thể khác trên các tàu hoặc được bốc dỡ từ các tàu quy định tại điểm (i) hoặc (ii) ở trên;

   iv. Tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh cho máy móc hoặc thiết bị của bất kỳ tàu nào khi máy móc hoặc thiết bị đó được di chuyển ra khỏi tàu và thuộc sự bảo quản, giám sát hoặc quản lý của Người được bảo hiểm để thực hiện công việc, bao gồm

trường hợp máy móc hoặc thiết bị đó được vận chuyển giữa tàu và địa điểm của Người được bảo hiểm hoặc được vận chuyển đến hoặc từ địa điểm của hãng sản xuất hoặc các cơ sở sửa chữa chuyên nghiệp;

v. Di chuyển xác tàu;

vi. Tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh cho tài sản của bên thứ ba xảy ra trong quá trình hoặc phát sinh từ hoạt động sửa chữa tàu của Người được bảo hiểm, trong trường hợp trách nhiệm của Người được bảo hiểm phát sinh từ hành vi bất cẩn của Người được bảo hiểm, nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ của Người được bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm.

7. HẠN MỨC TRÁCH NHIỆM

Liên quan đến một vụ tai nạn hoặc một chuỗi các vụ tai nạn phát sinh từ một sự cố, hạn mức trách nhiệm theo hợp đồng bảo hiểm này là bao gồm trách nhiệm đối với các khoản phí và chi phí:

i. Phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của Người bảo hiểm, hoặc

ii. Được tuyên bố là do Người được bảo hiểm chịu trách nhiệm.

8. MỨC KHẤU TRỪ

Hợp đồng bảo hiểm này sẽ chỉ chi trả phần vượt quá ... liên quan đến tổn thất thực tế cuối cùng của Người được bảo hiểm gây ra bởi một vụ tai nạn hoặc một chuỗi các vụ tai nạn phát sinh từ một sự cố.

9. CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ

Với điều kiện không có điều khoản nào trong hợp đồng bảo hiểm này có nội dung trái ngược, điều khoản bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm cho bất kỳ trách nhiệm nào:

i. Liên quan đến tài sản

(a) Do Người được bảo hiểm sở hữu, sử dụng hoặc cho Người được bảo hiểm thuê;

(b) Do Người được bảo hiểm bảo quản, giám sát và quản lý (ngoài các tài sản quy định tại Điều khoản 6(i), (iii) hoặc (iv) ở trên);

ii. Là trách nhiệm đâm va, trách nhiệm lai dắt hoặc trách nhiệm phát sinh từ hoạt động điều khiển bất kỳ tàu nào thuộc sở hữu hoặc quản lý của Người được bảo hiểm hoặc bất kỳ bên liên kết hoặc chi nhánh, thành viên nào;

iii. Liên quan đến hoặc phát sinh liên quan đến bất kỳ tàu nào mà chỉ duy nhất Người được bảo hiểm chấp nhận để trong kho;

iv. Liên quan đến hoặc phát sinh liên quan đến một tàu chở dầu, hoặc bất kỳ tàu nào trước đây đã tham gia vận chuyển chất nổ hoặc các chất lỏng dễ cháy, khí gas hoặc phát sinh liên quan đến công việc được thực hiện:

(a) Tại hoặc gần bình nhiên liệu hoặc đường ống dẫn nhiên liệu của một tàu chở

dầu

(b) Tại hoặc gần kho than của bất kỳ tàu chạy bằng nhiên liệu than đốt nào trừ khi đã tuân thủ các quy tắc, quy định và yêu cầu của cảng vụ hoặc cơ quan quản lý tại nơi công việc được thực hiện. Trường hợp cảng vụ hoặc Cơ quan quản lý không yêu cầu cung cấp giấy chứng nhận không chứa khí gas thì phải có giấy chứng nhận này từ một nhà hóa học được đại diện Lloyd chấp nhận trước khi bắt đầu tiến hành công việc;

v. Liên quan đến hoặc phát sinh liên quan đến các tàu mới đang được đóng bởi Người được bảo hiểm;

vi. Đối với các khoản tiền phải nộp theo các điều khoản phạt, bắt tàu, giam giữ, tổn thất về thời gian, tổn thất về cước phí, tổn thất về chi phí thuê tàu, mất thị trường hoặc bất kỳ các tổn thất hậu quả nào khác liên quan đến các tài sản quy định tại Điều 6 ở trên;

vii. Phát sinh từ sự tồn lưu kho, bảo trì, hoặc sử dụng:

(a) Các xe tải, ô tô hoặc xe cơ giới khác đã được cấp phép;

(b) Các xe tải, ô tô hoặc xe cơ giới khác chưa được cấp phép ngoài địa điểm/xưởng của Người được bảo hiểm;

viii. Liên quan đến tổn thất hoặc thiệt hại quy định tại Điều khoản 6 ở trên trừ khi tổn thất hoặc thiệt hại được phát hiện và báo cáo bằng văn bản cho Người bảo hiểm trong vòng 6 tháng kể từ khi giao tàu cho chủ sở hữu hoặc trong vòng 6 tháng sau khi Người được bảo hiểm hoàn thành công việc, áp dụng theo thời điểm nào xảy ra trước;

ix. Liên quan hoặc phát sinh liên quan đến:

(a) Xử phạt hoặc loại bỏ bất kỳ bộ phận nào do lỗi thiết kế;

(b) Bất kỳ tổn thất hoặc chi phí nào phát sinh từ việc xử phạt hoặc loại bỏ đó;

(c) Phí hoặc chi phí sửa chữa, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ bộ phận nào (hoặc tổn thất hoặc chi phí phát sinh từ hoạt động sửa chữa, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ bộ phận nào) do lỗi thiết kế;

x. Phát sinh từ hoạt động đình công, bế xưởng, bạo động của người lao động, bạo loạn, bạo động dân sự hoặc hành động của bất kỳ người nào tham gia vào bất kỳ sự kiện như vậy, hoặc phát sinh từ hành động của bất kỳ người nào hành động với dụng ý xấu;

xi. Trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi, xảy ra do hoặc là hậu quả của:

(a) Chiến tranh, nội chiến, cách mạng, phiến loạn, khởi nghĩa, hoặc đấu tranh quần chúng nhân dân phát sinh, hoặc hành động thù địch bởi thế lực tham chiến hay chống thế lực tham chiến.

(b) Chiếm, bắt giữ, khống chế hay giam hãm (trừ manh động và cướp biển), và những hậu quả của những hành động này hay một mưu toan thực hiện những hành động ấy.

(c) Các loại mìn, ngư lôi, bom không thừa nhận hoặc vũ khí chiến tranh không người thừa nhận.

(d) Phá hủy hoặc làm hư hỏng tài sản bởi hay theo lệnh của cơ quan chính phủ hoặc cơ quan chính quyền địa phương.

xii. Trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi, góp phần gây ra bởi hoặc phát sinh từ bức xạ ion hoá hoặc nhiễm xạ từ các nhiên liệu hạt nhân hoặc chất thải hạt nhân từ quá trình đốt cháy nhiên liệu hạt nhân;

xiii. Được chấp thuận theo hợp đồng hoặc theo điều khoản mở rộng trách nhiệm do pháp luật áp đặt lên Người được bảo hiểm trong trường hợp không có hợp đồng;

xiv. Thiệt hại liên quan đến việc trừng phạt và cảnh cáo;

xv. Trực tiếp hoặc gián tiếp do chất amiăng gây ra;

xvi. Liên quan đến tình trạng rò ri, ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn trừ khi gây ra bởi một sự kiện được xác định là xảy ra tại một thời điểm tức thời trong thời hạn bảo hiểm, xảy ra bất ngờ và người được bảo hiểm không lường trước được, được thông báo cho người được bảo hiểm trong vòng 72 giờ sau khi xảy ra và được báo cáo cho Người bảo hiểm trong vòng 90 ngày sau đó. Điều khoản loại trừ này sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm đối với các trường hợp sau:

(a) Các khoản tiền phạt, trừng phạt, thiệt hại liên quan đến việc bị phạt, thiệt hại liên quan đến việc bị cảnh cáo, bồi thường gấp ba lần mức thiệt hại hoặc tiền bồi thường khác phát sinh từ việc nhận tiền bồi thường có tính bù đắp với một hệ số quy định;

(b) Bất kỳ vị trí hoặc địa điểm được sử dụng toàn bộ hoặc một phần để tiến hành giải quyết, chế biến, xử lý, chứa hoặc vứt bỏ các vật liệu hoặc chất thải;

(c) Chi phí đánh giá và/hoặc giám sát và/hoặc kiểm soát các chất rò rỉ và/hoặc các chất gây ô nhiễm;

(d) Chi phí loại bỏ và/hoặc vô hiệu hoá và/hoặc làm sạch các chất rò rỉ và/hoặc các chất gây ô nhiễm và/hoặc nhiễm bẩn tại địa điểm thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm và/hoặc cho Người được bảo hiểm cho thuê và/hoặc do Người được bảo hiểm quản lý tại bất kỳ thời điểm nào.

CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG

i. Kiểm tra sổ sách

Người được bảo hiểm phải lập hồ sơ đầy đủ và chính xác về toàn bộ chi phí gộp liên quan đến các hoạt động được bảo hiểm theo điều khoản bảo hiểm này và phải cung

cấp các hồ sơ này cho Người bảo hiểm khi được yêu cầu

ii. Thông báo tổn thất

Trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự cố nào có thể dẫn đến yêu cầu bồi thường theo điều khoản bảo hiểm này thì Người được bảo hiểm phải thông báo ngay bằng văn bản cho Người bảo hiểm về sự cố đó, chuyển giấy triệu tập hoặc lệnh của tòa án (hoặc bản sao các giấy tờ này) mà Người được bảo hiểm nhận được cho Người bảo hiểm và thông báo tất cả các thông tin liên quan cho Người bảo hiểm.

iii. Kiểm soát yêu cầu bồi thường

Tại bất kỳ thời điểm nào, Người bảo hiểm đều có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) kiểm soát hoặc tiếp quản việc thực hiện biện hộ điều tra và giải quyết các khiếu nại, kiện tụng hoặc tố tụng chống lại Người được bảo hiểm liên quan đến đối tượng bồi thường theo điều khoản bảo hiểm này.

Trong trường hợp điều khoản bảo hiểm này là một phần trong nhiều phần bảo hiểm và có nhiều hơn một phần bảo hiểm liên quan đến một sự cố cụ thể thì Người được bảo hiểm sẽ phải cố gắng đạt được sự chấp thuận của các Người bảo hiểm của mỗi phần bảo hiểm bị ảnh hưởng về cách thức thực hiện hoạt động kiểm soát hoặc tiếp quản đó và thanh toán các lệ phí, phí và chi phí phát sinh.

iv. Thế quyền

Trong trường hợp có yêu cầu bồi thường hoặc tổn thất được thanh toán theo điều khoản bảo hiểm này thì Người bảo hiểm sẽ được thế quyền tất cả các quyền và sự đền bù của Người được bảo hiểm. Người được bảo hiểm không được thừa nhận trách nhiệm và cũng không đưa ra tuyên bố từ bỏ thế quyền mà không có sự cho phép rõ ràng của Người bảo hiểm.

v. Hoán cải hoặc chuyển đổi

Điều kiện của điều khoản bảo hiểm này là trước khi bắt đầu công việc liên quan đến hoạt động cải tạo, hoán cải hoặc chuyển đổi bất kỳ tàu nào mà sẽ dẫn đến việc thay đổi về kích thước, dung tích hoặc loại tàu, Người được bảo hiểm phải thông báo cho Người báo hiểm và phạm vi bảo hiểm đối với các tàu này sẽ phụ thuộc vào việc Người được bảo hiểm thanh toán phí bảo hiểm bổ sung theo yêu cầu của Người bảo hiểm.

vi. Nghĩa vụ của Người được bảo hiểm

Tại mọi thời điểm, Người được bảo hiểm và đại diện của Người được bảo hiểm có trách nhiệm thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tổn thất.

vii. Chuyển nhượng

Các bên đồng ý rằng Người bảo hiểm sẽ không bị ràng buộc bởi hoặc công nhận việc chuyển nhượng hoặc lợi ích trong hợp đồng bảo hiểm này hoặc bất kỳ khoản tiền nào có thể được thanh toán theo hợp đồng bảo hiểm này trừ khi có một thông báo về việc

chuyển nhượng hoặc lợi ích đó đã đề rõ ngày tháng và có chữ ký của Người được bảo hiểm và bên chuyển nhượng trong trường hợp tiếp tục chuyển nhượng được bổ sung vào hợp đồng bảo hiểm này và hợp đồng bảo hiểm có điều khoản bổ sung đó được cung cấp trước khi thanh toán số tiền yêu cầu bồi thường hoặc hoàn trả phí bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm; tuy nhiên không quy định nào trong điều kiện này sẽ có hiệu lực giống như việc Người bảo hiểm đồng ý bán hoặc chuyển nhượng cho một công ty quản lý mới.

viii. Bảo hiểm khác

Trong trường hợp xảy ra một sự cố dẫn đến yêu cầu bồi thường mà giả sử nếu không có hợp đồng bảo hiểm này thì sự cố đó đã được bảo hiểm theo Hợp đồng/ Đơn bảo hiểm khác, Người bảo hiểm sẽ chi trả cho số tiền vượt quá phạm vi bồi thường ở Hợp đồng/ Đơn bảo hiểm khác, số tiền bảo hiểm thanh toán bởi hợp đồng bảo hiểm này sẽ là phần chưa được thanh toán theo Hợp đồng/Đơn bảo hiểm khác, tuy nhiên chỉ áp dụng khi phần thanh toán đó được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm này.

ix. Khiếu nại và xử lý tranh chấp

Bất kỳ một vụ tranh chấp nào có liên quan đến bảo hiểm này mà không giải quyết được bằng hình thức thương lượng giữa Người được bảo hiểm và Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (DBV) thì tùy từng trường hợp cụ thể sẽ chuyển tới Tòa án nơi DBV đặt trụ sở để xét xử theo luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

x. Hủy bỏ

Một trong hai bên có thể hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm này bằng cách gửi văn bản thông báo trước 30 ngày cho bên kia.

Trường hợp Người bảo hiểm gửi thông báo hủy bỏ thì cụm từ 'tối thiểu và' trong Điều khoản 4. ở trên sẽ bị xóa bỏ.

SHIPREPAIRER'S LIABILITY CLAUSES -1/90

1. **Name of Assured**: To Be Agreed
2. **Location of premises and/or yard**: To Be Agreed
3. **Period of cover:** To Be Agreed
4. **Premium:**

   The minimum and deposit premium shall be As Agreed subject to adjustment at expiry of the period of this insurance at.....% on gross charges of the Assured, such adjustment to be paid within 90 days.

5. **Gross charges**

   Gross charge shall be defined as total charges (collected or uncollected) made by the Assured as ship-repairers during the period of this insurance. No deduction shall be made from the gross charges in respect of any sub-contracted work.

6. **COVERAGE**

   Underwriters hereby agree, subject to the limitations, terms and conditions hereinafter mentioned to indemnify the Assured for all sums which the Assured shall become liable to pay by reason of the legal liability of the Assured as ship-repairers for:

   i. Loss of or damage to any vessel or craft which is in the care, custody or control of the Assured for the purpose of being worked upon including shifting and moving within the limits of the port at which the work is being carried out and including trial trips but not exceeding 100 miles from such port;

   ii. Loss of or damage to any other vessel or craft upon which the Assured is working except vessels or craft at sea other than whilst on trial trips;

   iii. Loss of or damage to cargo or other things on or discharged from any 0Í the vessels or craft referred to in (i) or (ii) above;

   iv. Loss of or damage to machinery or equipment of any vessel or craft, whilst such machinery or equipment is removed from such vessel or craft and is in the care, custody or control of the Assured for the purpose of being worked upon, including whilst in transit between such vessel or craft and the premises of the Assured or whilst in transit to or from specialist repairers' or manufacturers' premises;

   v. Removal of wreck;

   vi. Loss of or damage to third party property occurring in the course of or arising from the ship repairing operations of the Assured;

where such liability results from negligence of the Assured, his servants, agents or sub-contractors occurring during the period of this insurance.

7. LIMIT OF LIABILITY

The limit of liability under this insurance, in respect of any one accident or series of accidents arising out of one occurrence, shall be {Response}, including liability for costs and expenses which are either:

a. incurred with the written consent of the Underwriters hereon,
or

b. awarded against the Assured.

8. DEDUCTIBLE

This insurance shall only pay the excess of {Response} in respect of the Assured's ultimate net loss resulting from any one accident or series of accidents arising out 0Í one occurrence.

9. EXCLUSIONS

Notwithstanding anything contained herein to the contrary, this insurance shall not cover any liability:

i. in respect of property

(a) owned by, used by or leased to the Assured;

(b) in the care, custody or control of the Assured (other than property referred to in Clause 6(i), (iii) or (iv) above);

ii. being collision liability, towers liability or liability arising out of the navigation of any vessel or craft owned or operated by the Assured or any affiliated or subsidiary concern or party;

iii. in respect of or arising in connection with any vessel or craft accepted by the Assured solely to be stored;

iv. in respect of or arising in connection with an oil tank vessel or craft, or any vessel or craft previously engaged in carrying explosives or inflammable liquids or gases or arising in connection with work:-

(a) on or near any fuel tank or pipeline of an oil burning vessel or craft

(b) on or near any bunker space of any coal burning vessel or craft

unless the rules, regulations and requirements of the port or governmental authorities at the place where the work is being carried out have been complied with. Should a gas free certificate not be required by the port or governmental authorities then such a certificate must be obtained from a chemist approved by a Lloyd's agent prior to the commencement of work;

v. in respect of or arising in connection with any new vessel or craft being built by the Assured;

vi. for payments under penalty clauses, detention, demurrage, loss of time, loss of freight, loss of charter, loss of market or any other consequential loss whatsoever, in respect of property referred to in Clause 6 above;

vii. arising from the existence, maintenance, or use of:

a) any licensed truck, automobile or other mechanically propelled vehicle;

b) any unlicensed truck, automobile or other mechanically propelled vehicle outside the premises or yard of the Assured;

viii. in respect of loss or damage specified in Clause 6 above unless discovered and reported in writing to Underwriters within 6 months of the delivery to owners or within 6 months after the work is completed by the Assured, whichever may first occur;

ix. in respect of or arising in connection with:

a) condemnation or rejection of any part by reason of faulty design;

b) any loss or expense arising from such condemnation or rejection;

c) the cost or expense of repairing, modifying or replacing any part (or for any loss or expense arising therefrom) by reason of faulty design;

x. arising from any strike, lock-out, labour disturbance, riot, civil commotion or act of any person taking part in any such occurrence, or from any act of any person acting maliciously;

xi. directly or indirectly occasioned by, happening through or in consequence of:

a) war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom or any hostile act by or against a belligerent power;

b) capture, seizure, arrest, restraint, or detainment (barratry and piracy excepted) and the consequences thereof or any attempt thereat;

c) derelict mines, torpedoes, bombs or other derelict weapons of war;

d) destruction of or damage to property by or under the order of any government or public or local authority;

xii. directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from ionising radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel;

xiii. assumed under contract or otherwise in extension of the liability imposed upon the Assured by law in the absence of contract;

xiv. for punitive and exemplary damages however described;

xiv. directly or indirectly caused by asbestos;

xvi. for seepage, pollution or contamination unless caused by an event which is identified as occurring at an instantaneous moment in time during the period of this policy, is accidental and neither expected or intended by the insured, and became known to the

insured within 72 hours after its commencing and is reported to underwriters within 90 days thereafter.

Nothing in this exclusion shall operate to provide coverage for:

(a) Fines, penalties, punitive damages, exemplary damage, treble damages or any other damages resulting from the multiplication of compensatory damages;

(b) Any site or location used in whole or in part for the handling, processing, treatment, storage, disposal or dumping of any waste materials or substances;

(c) The cost of evaluating and/or monitoring and/or controlling seepage and/or contaminating substances;

(d) The cost of removing and/or nullifying and/or cleaning up seepage and/or polluting and/or contaminating substances on property at any time owned and/or leased and/or rented by the Insured and/or under the control of the Insured,

GENERAL CONDITIONS

i. Inspection of Books

The Assured shall keep a complete and accurate record of all gross charges for operations covered hereunder and shall make these records available to Underwriters upon request.

ii. Notice of Claim

In the event of any occurrence which may result in a claim under this insurance the Assured shall give prompt written notice to the Underwriters hereon, shall forward every summons or process (or copies thereof) served upon the Assured and shall keep Underwriters fully advised.

iii. Claim Control

Underwriters shall at any time be entitled (but not obliged) to control or take over the conduct of the investigation defence and settlement of any claim suit or proceeding against the Assured which is or is likely to be the subject of indemnity under this insurance.

In the event of this insurance being one layer of a series of layers of insurance and more than one layer being likely to be involved in a particular occurrence, the Assured shall endeavour to obtain the agreement of the insurers ol each affected layer as to the manner in which such control or taking over shall be effected and the costs, charges and expenses incurred borne.

iv. Subrogation

In the event of any claim or loss being paid under this insurance, Underwriters shall be subrogated to all rights and remedies of the Assured. The Assured shall not admit liability nor give any waiver of subrogation without the express permission of Underwriters.

v. Reconstruction or Conversion

It is a condition of this insurance that before work commences involving the reconstruction or conversion of any vessel or craft which entails a change in dimension, tonnage or type, the Assured must advise Underwriters and the coverage hereon in respect of such vessel or craft shall depend on the payment by the Assured of such additional premium as may be required by Underwriters.

vi. Due Diligence

It is the duty of the Assured and his agents at all times to take such measures as may be reasonable for the purposes of averting or minimising a loss.

vii. Assignment

It is agreed that no assignment of or interest in this insurance or in any moneys which may be or may become payable hereunder is to be binding on or recognised by the Underwriters unless a dated notice of such assignment or interest signed by the Assured, and by the assignor in the case of subsequent assignment, is endorsed on this insurance and the insurance with such endorsement is produced before payment of any claim or return of premium hereunder; but nothing in this condition is to have effect as an agreement by Underwriters to a sale or transfer to a new management,

viii. Other Insurances

In the event of an occurrence giving rise to a claim which is or but for the existence of this insurance would be covered under any other indemnity or insurance inuring to the benefit of the Assured, the insurance afforded by this policy shall be in excess of the amount which would be recoverable under such other indemnity or insurance had this insurance not been effected, but only to the extent that the excess amount is covered by this insurance.

ix. Bar and settlement of dispute

Any dispute in connection with this insurance which cannot be settled by negotiation between the Insured and DBV Insurance Group Joint Stock Company shall be heard by the Court of Justice in accordance with the Law of the Socialist Republic of Vietnam.

x. Cancellation

This insurance may be cancelled by either party on giving the other 30 days notice in writing.

In the event of the Underwriters giving notice then the words 'minimum and' in Clause 4 above shall be deemed to be deleted.